

实名控告书

(国泰海通证券股份有限公司涉嫌虚假诉讼罪)

主送：最高人民检察院

抄送：最高人民法院 国家信访局 中国证券监督管理委员会

控告人：陈善，男，公民身份号码 440803196709172910，住广东省广州市海珠区江南大道中益丰北街 27 号 C 座 2404 房，电话：18028422166。

被告人一：国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，吸收合并后为同一法人），住所地：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号；法定代表人：朱健，董事长。

被告人二：国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部，住所地：广东省广州市越秀区东风中路 362 号 2201 房自编之二单元；负责人：孙嵘，总经理。

一、控告结论

2024 年 10 月 10 日 9 时 20 分 39 秒，被告人在其交易系统内场外撮合成交控告人 600 万港元卖出订单（国泰君安 H 股 02611，20,000 股×HK\$300），该交易经中国结算货银对付，于 2024 年 10 月 15 日（T+2 日）交收终局完成。其后，被告人以“系统故障、订单未成交、资金虚增”为名捏造事实，将自营违规亏损包装为“垫付”，于 2025 年 2 月向广州市海珠区人民法院提起民事诉讼，追讨人民币 5,133,345.56 元，并申请司法冻结控告人证券账户、银行账户及股票登记，至今未解除。上述行为涉嫌《中华人民共和国刑法》第 307 条之一虚假诉讼罪。

二、铁证：交易已完整结算交割（详见附件 1，一页可核）

附件 1 全部数字均出自被告人书面司法自认、官方交割单与中国结算交收记录，资金链与股数链双重勾稽、差额为零，无一出自被告人臆测：

（一）成交铁定。香港印花税 5,459.64 元已实际征收，而印花税仅对已成交交易征收。

（二）交收终局。2024 年 10 月 15 日（T+2 日交割结算日），净回款 5,449,555.53

元自动入账（HK\$6,000,000×结算汇率 0.90994-费用 10,084.47 元）。

（三）资金链零误差。账户可用资金 5,449,654.17 元=七笔买入 5,133,444.11 元+9 时 31 分未经授权回购 316,210.06 元，勾稽差额 0.00 元。

（四）股数链吻合。0 股+回购回填 20,000 股+客户买入 92,800 股=112,800 股，与被告人人出具之交割单一致。

（五）终局盈余。交易日显示账户余额 415.05 元。

三、捏造手法：四枚数据指纹

（一）诉请金额无付款凭证。5,133,345.56 元系由买单倒算而得（5,133,444.11+0.09-98.64），其中“组合费 0.09 元”在交割单中并不存在，属凭空记账。

（二）深夜改数删录。2024 年 10 月 10 日 12 时 17 分扣款 5,999,900.87 元，次日凌晨 2 时 28 分改为 5,133,345.06 元，2 时 34 分删除当月成交记录。

（三）收费与“未成交”自相矛盾。被告人一面主张订单未成交，一面书面自认就该订单收取费用 10,084.47 元——收费必有交易。

（四）缺口即回购成本。资金缺口 316,210.06 元与以 HK\$17.336/股回购 20,000 股之成本分毫吻合，系被告人盗用客户资金冲正持仓之财务指纹。

被告人隐瞒交收已终局完成、被告人分文不欠之事实提起民事诉讼，依最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2018〕17 号）第一条，应以“以捏造的事实提起民事诉讼”论处。

四、下级程序已穷尽

广东证监局调解无果（2024 年 11 月 26 日，被告人未能提供第三方权威证据）；广州市公安局海珠区分局仅以穗公海信回复字〔2026〕198 号信访答复处理，既不立案，亦不依《中华人民共和国刑事诉讼法》第 112 条出具《不予立案通知书》；广州市海珠区人民检察院遂以缺少该通知书为由认定不符合立案监督受理条件，与第 113 条规定不符——公安不出文书、检察因无文书不监督，被告人陷入程序死循环，救济通道完全闭合；一审（2025）粤 0105 民初 3632 号判决被告人返还 5,133,345.56 元；二审（2026）粤 01 民终 16331 号由广州市中级人民法院定于 2026 年 6 月 23 日上午开庭。

五、控告请求

（一）依据《刑事诉讼法》第 112 条、第 113 条，监督公安机关说明不立案理由

并依法立案侦查，对虚假诉讼罪线索挂牌督办；

（二）依法调取被告人交易系统服务器日志、完整FIX原始报文及中国结算资金划转明细；

（三）依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第11条、第12条，监督民事二审依法先行处理经济犯罪嫌疑线索；

（四）解除对被告人账户的长期冻结，依法保护中小投资者合法权益。

以上控告字字有据，附件1一页可核。恳请依法查处。

附件1：《一页看清：600万港元订单已完整结算交割》

备查材料：一审判决书、民事起诉状、全套交割单、录音五份，随时呈送。

控告人：陈善

2026年6月11日